

YÖNETİM EL KİTABI				BÖLÜM
KAYNAKLAR VE ÇALIŞANLAR				6
YAYINLAYAN: WHITE TANKERS GEMİ İSL. VE TİC. A.Ş.		ONAYLAYAN: D P A	TARİH 25.01.2019	6.8.13-6.8.14.1
			YAYIM NO. 00	SAYFA 1 of 6

6.8.13 Gemide şikâyet yönetmeliği - Kural 5.1.5

White Tankers gemi çalışanının kendi haklarını da içeren MLC 2006 kararlarına uyulmaması ile ilgili şikâyetlerinin adil, etkin ve süratli bir biçimde ele alınmasını sağlamak için, gerekli yönetmeliklerin gemilerde bulunmasını sağlamaktadır.

Şikâyetlerin olabildiğince en alt düzeyde bir çözüme ulaştırılmasına çalışılacaktır. Ancak, gemi çalışanları şikâyetlerini her zaman doğrudan gemi kaptanına yapabilirler. Eğer konu doğrudan kaptanı da etkiliyorsa gemi çalışanı şikâyetini doğrudan DPA 'ya ya da uygun bir dış kuruma da yapabilir.

Şikâyetle bulunan gemi çalışanı şikâyet yönetmeliği sürecine katılma ya da temsil edilme hakkı vardır ve şikâyetle bulunduğu için herhangi bir biçimde mağdur edilmemektedir. Açık bir biçimde zarar vermek için ya da kötü niyetle yapılmadıkça hiç kimse tarafından şikâyetle bulunduğu için bir gemi çalışanına yönelik bir işlem yapılmayacaktır.

Her gemi çalışanı, gemi çalışanı imzalı iş sözleşmesine ek olarak uygulanmakta olan gemide şikâyet yönetmeliğinin de bir benzerini alacaktır.

DPA, gemi çalışanlarına yansız bir biçimde şikâyeti ile ilgili öneride bulunmak ve bu yeterli olmadığı durumda gizlilik ilkelerine uygun bir biçimde gemide var olan şikâyet yönetmeliğinin uygulamasında yardımcı olmak üzere görevlendirilmiştir.

Şikâyet belgesinin bir benzeri alınan karar ve yapılan işlemler ile birlikte ilgili gemi çalışanına verilecektir.

Tüm gemi çalışanlarına gemide şikâyet yönetmeliğine ve bunun için kullanılabilecek şikâyet iletme belgesine ulaşma kolaylığı sağlanacaktır.

Gemi çalışanlarına söz konusu yönetmelik ile birlikte aşağıdaki bilgilere ulaşma olanağı da verilecektir:

- İşletme DPA'sının adı ve iletişim bilgileri.
- Bayrak devletinin bu tür şikâyetleri almak için görevlendirdiği yetkili yer ve/veya görevlinin iletişim bilgileri.
- Gemi çalışanının yaşadığı konutunun bulunduğu ülkedeki yetkili makamın iletişim bilgileri.

Yukarıda anlatılan bilgiler "Gemide Şikâyet Yönetmeliği İletişim Bilgileri" olarak geminin duyuru tahtasına asılacak ve gerektiğinde 2. Kaptan tarafından güncellenecektir.

YÖNETİM EL KİTABI				BÖLÜM
KAYNAKLAR VE ÇALIŞANLAR				6
YAYINLAYAN: WHITE TANKERS GEMİ İSL. VE TIC. A.S.		ONAYLAYAN: D P A	TARİH 25.01.2019	6.8.13-6.8.14.1
			YAYIM NO. 00	SAYFA 2 of 6

Bir gemi çalışanı şikâyet yönetmeliğine sadece, MLC 2006 kararlarından kaynaklı haklarına uyulmadığıyla ilgili şikâyetleri olduğunda başvuracaktır ve gemideki öteki gemi çalışanları ile kişisel ilişkiler, meslek dışı konular vb. öteki sorunlarda şikâyet yönetmeliğini izlemeyecektir.

White Tankers bir gemi çalışanının şikâyetinde bulunduğu için herhangi bir biçimde mağdur edilmesini yasaklar ve bunu yapanlara cezai işlem uygular. (Mağdur edilme kavramı bir gemi çalışanının sadece karşı tarafa zarar vermek için ya da kötü niyetle yapılanlar dışındaki bir şikâyet başvurusuna ilişkin olarak herhangi bir kişinin aleyhinde davranışta bulunması anlamında kullanılmaktadır.)

6.8.13.1 Şikâyetin Yapılması

Şikâyetlerin olabildiğince en alt düzeyde bir çözüme ulaştırılmasına çalışılacaktır ve sadece sorun her iki tarafı da memnun edecek bir çözüme kavuşturulamadığında bir üst düzeyde ele alınacaktır.

Şikâyetçi herhangi bir gemi çalışanı konuyu aşağıda belirtildiği biçimde gemideki uygun yetkilinin dikkatine sunacaktır:

- İlk Yönetici: Güverte ve mutfak çalışanı için 2. Kaptan, makine çalışanı için 2. Mühendis.
- Bölüm Yöneticisi: Güverte ve mutfak çalışanı için 2. Kaptan, makine çalışanı için Başmühendis.
- Kaptan.

Zabit ve/veya diğer gemi çalışanları şikâyet yolu açan durumun olduğu savlanan tarihten başlayarak yedi (7) gün içinde konuyu yönetim zincirine göre durumla ilgilenmesi gereken İlk Yönetici, Bölüm Yöneticisine ya da Kaptana bildirecektir. Bildirimi alan kişinin sorunu bir çözüme ulaştırması için bu sürenin konunun ciddiyetine uygun olması koşuluyla ek yedi (7) günü olacaktır.

Şikâyet edilecek amir sıralaması belirtilmiş olmasına karşın gemi çalışanları şikâyetlerini her zaman doğrudan gemi kaptanına ve gerekli olduğuna inanırlar ise kurum DPA 'sına ya da onun uzlaşı için görevlendirdiği kişiye yapabilirler. Yapılan şikâyet kaptan düzeyine kadar geldiği zaman gemi kaptanı şunları yapacaktır:

- Uygun bir inceleme ve soruşturma yapılması.
- Sözleşme koşullarına bakılması.
- Gerekiyorsa işletme DPA 'sının önerilerinin alınması.

YÖNETİM EL KİTABI

KAYNAKLAR VE ÇALIŞANLAR

BÖLÜM

6

6.8.13-6.8.14.1

YAYINLAYAN:
WHITE TANKERS GEMİ İSL. VE TİC. A.Ş.

ONAYLAYAN:
D P A

TARİH
25.01.2019

YAYIM NO.
00

SAYFA
3 of 6

Eğer kaptan şikâyetçiyi ikna edemez ise konu on (10) gün içinde kesinlikle DPA 'ya iletilecektir. DPA konunun özelliğine bağlı olarak ilgili bölüm yöneticilerine durumu bildirerek konunun iş sözleşmesi koşullarına uygun bir biçimde çözüme kavuşturulmasını isteyecektir. Tüm süreç ilgili şikâyet belgesi kullanılarak belgelendirilecektir.

Eğer konu doğrudan kaptanı da etkiliyorsa gemi çalışanı sorununu doğrudan DPA 'ya sunabilir. Kurumun konuya ilişkin kararı gelene kadar Kaptanın kararı tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır.

Armatör ve ilgili gemi çalışanının konuyu bir çözüme kavuşturmaları için kuruma ulaştırıldığından itibaren yirmi (20) günlük bir süresi olacaktır. Eğer konu yirmi (20) gün içerisinde bir çözüme ulaştırılmaz ise her iki tarafında konuyu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Denizcilikle ilgili birimine (Türkiye Cumhuriyeti MLC 2006 İletişim Birimi) iletmek için yirmi (20) günlük ek süresi olacaktır.

Tüm şikâyetler ve onlar üzerine alınan kararlar Gemide Şikâyet Belgesi (ISM Belge P 16)'a kaydedilerek belgelendirilecektir. İlgili gemi çalışanına doldurulan Şikâyet dizelgesinin bir benzeri verilecektir.

Şikâyet için DPA e-mail: sikayet@whitetankers.com

6.8.13.2 Dış Birimler

Yukarıda belirtilen kurum içi yönetmelikten ayrı olarak gemi çalışanları bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda belirtilen dış birimlere şikâyetle bulunma hakkı vardır:

- İlgili Bayrak Devleti birimleri;
- Bayrak Devletince Tanınmış Kurum Denetçileri,
- Liman Devleti denetim yetkilisi/görevlisi,
- Öteki uzman yetkililer.

Ancak gemi çalışanı dış bir birime şikâyetle bulunmayı, uzlaşmaya varmak için kurum içi tüm öteki seçenekleri tüketmişse başvurulacak **SON** seçenek olarak düşünülmelidir.

Bir şikâyet dış birim düzeyine kadar ulaşmışsa DPA zaman geçirmeksizin tüm ayrıntılar için bilgilendirilmelidir (henüz ayrıntıları bilmiyorsa).

Kurumun dış birimlere gitmesi durumunda, söz konusu birim ilgili Bayrak devletinin sorumlu bölümünün iletişim bilgileri verilecek ve konuya ilişkin olarak bu bölüm ile iletişime geçmesi istenecektir.

YÖNETİM EL KİTABI

KAYNAKLAR VE ÇALIŞANLAR

BÖLÜM

6

6.8.13-6.8.14.1

YAYINLAYAN:
WHITE TANKERS GEMİ İSL. VE TIC. A.S.

ONAYLAYAN:
D P A

TARİH
25.01.2019

YAYIM NO.
00

SAYFA
4 of 6

Bayrak Devletinin sorumlu bölümü şikâyet için kurum DPA 'sı ile görüşecektir. Kurum DPA 'sının sorunu iş sözleşmesine uygun olarak her iki tarafı da ikna edecek biçimde çözmesi beklenecektir.



Bu dokümanın "SMP Doküman Yönetimi" modülüne yüklenen e